Déclaration et paiement des impôts sur les assurances

Dernière modification le 01.01.2021

Déclaration des impôts sur les assurances

Les entreprises d'assurance, ou leurs représentants fiscaux, doivent établir une **déclaration des impôts sur les assurances** pour chaque période imposable, c'est-à-dire chaque **trimestre**.

Afficher tout

Personnes concernées

Les **entreprises d'assurance concernées** sont :

- les entreprises d'assurance luxembourgeoises non-vie ;
- les entreprises d'assurance non-vie travaillant en libre prestation de services ;
- les succursales d'entreprises d'assurance étrangères non-vie.

Les différentes branches d'assurance sont concernées à l'**exception de la branche "vie"** et des **contrats d'assurance couvrant les véhicules maritimes**.

Si l'assureur **n'a pas établi le siège de son activité dans un Etat-membre de l'Union européenne** et n'a **pas d'établissement stable au Luxembourg**, l'impôt est dû par le **représentant fiscal désigné par l'assureur**.

Si c'est le représentant fiscal de l'assureur qui se charge de la déclaration et du paiement, il doit :

- être établi au Luxembourg, ou ;
- avoir son domicile ou sa résidence fiscale au Luxembourg.

mpôt.

le commencement de leur ac-
nregistrement, des domaines et

Ce site utilise des cookies essentiels nécessaires à son bon fonctionnement, sans usage de données à caractère personnel, et ne pouvant pas être refusés. Des cookies non essentiels sont utilisés à des fins statistiques et seront activés uniquement si vous les acceptez. Consulter notre politique de confidentialité

J'accepte Je refuse Gérer les cookies

de la TVA (AED) à l'aide du **formulaire requis** (déclaration initiale).

Délais

La déclaration est à déposer **avant le 15e jour du mois qui suit la période imposable**.

L'assureur qui **cesse son activité durant l'année** doit, pour la période d'imposition en cours, déposer sa déclaration **avant le 15 du mois qui suit celui de la cessation**.

Modalités pratiques

Dépôt de la déclaration

La personne redevable doit **déposer une déclaration via MyGuichet.lu** auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.

La déclaration doit comprendre **toutes les données nécessaires pour fixer le montant des impôts** devenus exigibles ou restituables au cours de la période imposable :

- le montant net des primes perçues ;
- le taux d'imposition applicable ;
- le montant de l'impôt pour chaque type ou branche d'assurance pour lesquels des polices ont été contractées.

Paiement et régularisation des impôts

Le **paiement des impôts est à réaliser lors du dépôt de la déclaration**, si elle est déposée dans le délai légal (dernier jour du mois suivant la période imposable). Dans le cas contraire, le paiement a lieu le jour d'expiration de ce délai.

Si l'**assureur restitue totalement ou partiellement la rémunération perçue au preneur de l'assurance** car l'assurance a cessée ou car la rémunération de l'assurance a diminué, l'assureur a droit à une **régularisation de l'impôt perçu**.

Cette **régularisation se fait par la déclaration**.

Montant de l'impôt

urance, c'est-à-dire ce qui est
insi sur les montants des polices
alcul sur les polices émises.

re des polices en question.

entant fiscal) doit tenir une
on contrôle par l'AED. La compta-

Ce site utilise des cookies essentiels nécessaires à son bon fonctionnement, sans usage de données à caractère personnel, et ne pouvant pas être refusés. Des cookies non essentiels sont utilisés à des fins statistiques et seront activés uniquement si vous les acceptez. Consulter notre politique de confidentialité

bilité doit **reprendre de manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans la déclaration**.

Les documents et livres nécessaires pour permet le contrôle de l'impôt doivent être stockés durant 10 ans à partir de leur clôture ou de leur date.

Contrôle / Réexamen du dossier

L'AED peut effectuer des **contrôles pour vérifier les polices établies**.

Elle peut admettre, sur demande de l'entreprise, l'utilisation des livres de commerce de l'assureur. Ces livres doivent être différents pour chaque type ou branche d'assurance.

Par ailleurs, l'assureur ou son représentant fiscal devra **transmettre les documents relatifs à l'assurance et tous les renseignements nécessaires aux agents de l'AED** qui effectuent le contrôle **s'ils en font la demande**.

L'**AED procédera d'office à la rectification des erreurs constatées** soit directement dans les déclarations, soit lors du contrôle effectué.

Restitution de l'impôt

L'entreprise peut **récupérer la part de l'impôt non dû** si par exemple une police est dénoncée prématurément et qu'il ne lui est **pas possible de régulariser cet impôt**. Une information se référant à la police originale doit se trouver dans les comptes de l'entreprise.

Sanctions

A **défaut de déclaration et de paiement dans le mois qui suit la période imposable**, l'AED peut fixer des **acomptes provisionnels à valoir sur l'impôt dû**.

Une **amende de 50 à 5.000 euros** est prévue pour l'assureur ou le représentant fiscal qui ne **transmet pas de déclaration et n'effectue pas le paiement de l'impôt**. De plus, si le **paiement total ou partiel de l'impôt n'est pas fait dans le délai prévu**, la personne redevable de l'impôt pourra être sanctionnée d'une **amende fiscale de maximum 10 % de l'impôt non payé**.

La personne qui **effectue des manœuvres** destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir son remboursement de **manière frauduleuse** pourra être soumise à une **amende de 10 % de l'impôt éludé et de minimum 125 euros**.

De plus, si l'AED a, sur base de présomptions graves, précises et concordantes, des **doutes sur l'exactitude des déclarations déposées**, elle peut effectuer une **taxation d'office** de l'assureur ou de son représentant fiscal, si les doutes ne peuvent pas être dissipés par la personne redevable de l'impôt.

Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l'AED ou son délégué.

Elles doivent être payées dans le mois de la réception de la notification écrite de l'amende.

Ce site utilise des cookies essentiels nécessaires à son bon fonctionnement, sans usage de données à caractère personnel, et ne pouvant pas être refusés. Des cookies non essentiels sont utilisés à des fins statistiques et seront activés uniquement si vous les acceptez. Consulter notre politique de confidentialité

ation. Celle-ci doit être **motivée**
mois à compter de la date de

Cette décision est susceptible de recours par assignation par un avocat à la cour devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, dans le même délai de 3 mois à compter de la notification.

En l'absence de décision dans un délai de 6 mois, l'assureur peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile par le biais d'un avocat.

Services en ligne et formulaires

Protection des données

Services en ligne

Déclaration des impôts sur les assurances

Autre(s) langue(s)

DE, EN

Organismes de contact

Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED)

Bureau d'imposition 3

308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg

Ce site utilise des cookies essentiels nécessaires à son bon fonctionnement, sans usage de données à caractère personnel, et ne pouvant pas être refusés. Des cookies non essentiels sont utilisés à des fins statistiques et seront activés uniquement si vous les acceptez. Consulter notre politique de confidentialité

Site web :
https://pfi.public.lu/fr/support/annuaire.html?id=1370

Démarches et liens associés

Liens

Informations complémentaires

Chambres civiles
sur le Portail Justice

Références légales

Loi modifiée du 23 juillet 2016
portant création d'un impôt dans l'intérêt des services de secours

Loi modifiée du 1er février 1939
dite Feuerschutzsteuergesetz und Durchführungsbestimmungen des Gesetzes

Arrêté grand-ducal modifié du 26 octobre 1944
concernant les impôts, taxes, cotisations et droits

Votre avis nous intéresse

Donnez-nous votre avis sur le contenu de cette page. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur ce
commentaire. Utilisez le formulaire

Ce site utilise des cookies essentiels nécessaires à son bon fonctionnement, sans usage de données à caractère personnel, et ne pouvant pas être refusés. Des cookies non essentiels sont utilisés à des fins statistiques et seront activés uniquement si vous les acceptez. Consulter notre politique de confidentialité

Envoyer votre avis

Protection des données

Ce site utilise des cookies essentiels nécessaires à son bon fonctionnement, sans usage de données à caractère personnel, et ne pouvant pas être refusés. Des cookies non essentiels sont utilisés à des fins statistiques et seront activés uniquement si vous les acceptez. Consulter notre politique de confidentialité